

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3519/2536

นาง สุวิไล เล่าพานิช
นาย มา นพ เตียบ ฉาย พันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ฎีกาโจทก์ไม่ได้กล่าวว่าข้อนำสืบของจำเลย ข้อวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายในข้อไหนอย่างไรให้ชัดเจน จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาอุทุมพร จำนวนเงิน 70,000 บาท แลกเงินสดจากโจทก์ ต่อมาโจทก์นำเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยจึงต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คจำนวน 70,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 5,103 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 75,103 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คตามฟ้องนางรัชนี้เป็นผู้จัดทำมาให้จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมอบให้นางรัชนี้ไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ที่นางสุปัญญาได้กู้เงินจากนางรัชนี้ 30,000 บาทเมื่อนางสุปัญญาไม่ชำระหนี้ให้แก่นางรัชนี้ นางรัชนี้ได้คบคิดกับโจทก์ให้โจทก์นำเช็คมาฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ตามเช็คโดยไม่สุจริตโจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลชั้นต้นกำหนด ประเด็นข้อพิพาทเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเช็คแก่โจทก์หรือไม่ โดยไม่ได้กำหนดประเด็นว่าโจทก์คบคิดกับนางรัชนีฉ้อฉลจำเลยหรือไม่ ข้อ นำสืบของจำเลยจึงไม่ชอบและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ไม่ได้กล่าวว่าข้อ นำสืบของจำเลย ข้อวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายในข้อใดหนอย่างไรให้ชัดแจ้ง จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เริงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น